ACTIVIDAD – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Tema 1 · Derechos y deberes en prevención

1. Derechos de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de Marcos, los principales derechos que deben respetarse son:

Derecho a recibir información: Los trabajadores deben conocer los riesgos existentes en su puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables.

Derecho a recibir formación preventiva: La empresa debe proporcionar una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, relacionada con los riesgos del puesto.

Derecho a una protección eficaz frente a los riesgos laborales: La empresa debe adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

Derecho a la vigilancia de la salud: Los trabajadores tienen derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud en relación con los riesgos derivados del trabajo, respetando las condiciones establecidas legalmente.

Derecho a participar y ser consultados: Los trabajadores pueden participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales a través de los mecanismos previstos legalmente.

Derecho a interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente: Cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud, el trabajador puede interrumpir su actividad y, en los supuestos previstos, abandonar el lugar de trabajo.

2. Derechos del empresario

El empresario también puede exigir determinadas conductas a los trabajadores para garantizar que las medidas preventivas se cumplan. En esta situación destacan los siguientes derechos:

Exigir el cumplimiento de las medidas preventivas: Marcos puede exigir que los trabajadores utilicen correctamente los equipos de protección y respeten las instrucciones de seguridad establecidas.

Exigir el cumplimiento de las instrucciones y normas de seguridad: Puede requerir que los trabajadores utilicen correctamente las máquinas, herramientas y equipos y sigan las instrucciones recibidas. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a las medidas previstas en la normativa laboral.

3. Deberes del empresario

Marcos está incumpliendo varias obligaciones preventivas. Para proteger adecuadamente a sus trabajadores debería cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

1. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

2. Evaluar los riesgos laborales existentes en los puestos de trabajo y adoptar las medidas preventivas necesarias.

3. Proporcionar información y formación suficiente y adecuada sobre los riesgos del puesto y las medidas de prevención.

4. Proporcionar los equipos de trabajo y, cuando sean necesarios, los equipos de protección adecuados, asegurándose de que se utilizan correctamente.

5. Adaptar las medidas preventivas a las características de los trabajadores y, especialmente, tener en cuenta la situación de una trabajadora embarazada cuando pueda existir un riesgo para su seguridad o salud.

6. Planificar la actividad preventiva y organizar la prevención de la empresa mediante una modalidad legalmente válida.

7. Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en los términos establecidos legalmente, respetando su intimidad y confidencialidad.

8. Adoptar medidas ante situaciones de riesgo grave e inminente y garantizar que los trabajadores puedan actuar de acuerdo con la normativa.

9. Informar y consultar a los trabajadores sobre las cuestiones que afecten a su seguridad y salud.

4. Riesgo grave e inminente

Cuando Marcos descubre que existe un riesgo grave e inminente porque puede caer parte de la mercancía almacenada, debe actuar inmediatamente para proteger a los trabajadores. En primer lugar, debe impedir el acceso a la zona peligrosa y detener las actividades que puedan exponer a los trabajadores al riesgo. Después, debe corregir la situación y asegurar la estantería o retirar de forma segura la mercancía que pueda caer.

Los trabajadores que consideren que existe un riesgo grave e inminente tienen derecho a interrumpir su actividad y, cuando sea necesario, abandonar el lugar de trabajo. No deben continuar trabajando en una situación que pueda poner seriamente en peligro su seguridad o salud.

5. Modalidades de organización de la prevención

La modalidad preventiva debe elegirse teniendo en cuenta el número de trabajadores y, especialmente, si la actividad está incluida entre las actividades de especial peligrosidad previstas en la normativa.

1.º Empresa de 268 trabajadores que realiza pruebas radiodiagnósticas (radiaciones ionizantes)

Debe constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP), al encontrarse entre 250 y 500 trabajadores y realizar una actividad incluida entre las de especial peligrosidad. La exposición a radiaciones ionizantes exige una organización preventiva especialmente rigurosa.

2.º Empresa de 650 trabajadores dedicada a actividades financieras

Debe constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP), ya que supera los 500 trabajadores.

3.º Empresa de 270 trabajadores dedicada a actividades financieras

No está obligada por el número de trabajadores a constituir un Servicio de Prevención Propio, al tener menos de 500 trabajadores y no tratarse, según el supuesto, de una actividad de especial peligrosidad. Puede organizar la prevención mediante trabajadores designados o recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno, entre las modalidades legalmente disponibles.

4.º Bar de 5 trabajadores

Por su reducido tamaño, el empresario puede asumir personalmente la actividad preventiva si cumple los requisitos establecidos legalmente y la actividad no pertenece al anexo de especial peligrosidad. También puede designar a uno o varios trabajadores o recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno cuando corresponda.

Conclusión

La situación descrita muestra varios incumplimientos de las obligaciones preventivas: falta de formación, ausencia de información sobre los riesgos, falta de medidas adecuadas para la trabajadora embarazada, ausencia de vigilancia de la salud, tolerancia de conductas inseguras y falta de actuación ante un riesgo grave e inminente. Marcos debe implantar una organización preventiva adecuada y garantizar que las medidas de seguridad se apliquen de forma efectiva.